

Algemene Voorwaarden — StudioBaris

Versie [x.x] · [datum]

Concept. Dit is een werkbare opzet, toegesneden op jouw dienst. Laat hem één keer door een (privacy-/contracten)jurist nalopen voordat je hem gebruikt, en vul de [placeholders] in.

StudioBaris, gevestigd te [plaats], ingeschreven bij de KvK onder nummer [KvK-nummer] (“wij”, “Leverancier”), levert het ontwerp, de bouw, de hosting en het onderhoud van websites voor ondernemers. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen Leverancier en de opdrachtgever (“Klant”).

Artikel 1 — Definities

- Website: de website die Leverancier voor Klant ontwerpt, bouwt en oplevert.
- Preview / Demo: de voorbeeldversie die Leverancier vóór de opdracht toont. Deze is op basis van aannames opgesteld uit openbaar beschikbare gegevens en is uitdrukkelijk indicatief.
- Plugins: door of namens Leverancier ontwikkelde software-onderdelen (waaronder de content- en review-functionaliteit) die op de Website kunnen worden geactiveerd.
- Opstartvergoeding: de eenmalige vergoeding voor het ontwerp, de bouw en de oplevering van de Website.
- Maandelijkse vergoeding: de doorlopende vergoeding voor het Abonnement, te weten hosting, domeinregistratie en -beheer, de licentie op de Plugins, beveiliging en onderhoud.
- Abonnement: de doorlopende dienst voor hosting, domeinregistratie en -beheer, licentie en onderhoud waarvoor de Maandelijkse vergoeding wordt voldaan.
- Opdrachtbevestiging: de schriftelijke of digitale bevestiging (waaronder via het onboarding-formulier) waarin de afgesproken diensten, tarieven en gegevens zijn vastgelegd.
- Oplevering: het moment waarop de Website live wordt gezet en als opgeleverd geldt.
- Meerwerk: werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht en buiten de inbegrepen correctierondes vallen.

Artikel 2 — Toepasselijkheid en zakelijk karakter

1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Leverancier. Afwijkingen gelden alleen als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele inkoopvoorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Klant gaat de overeenkomst aan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De Website en de diensten zijn uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik.
3. Omdat Klant niet handelt als consument, komt Klant geen wettelijk herroepingsrecht of wettelijke bedenktijd toe.
4. Klant verklaart deze voorwaarden vóór het aangaan van de overeenkomst te hebben kunnen lezen.

Artikel 3 — Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Preview is een vrijblijvende indicatie op basis van aannames en bindt Leverancier niet wat betreft de definitieve inhoud.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant de Opdrachtbevestiging digitaal accepteert (akkoord op deze voorwaarden via het onboarding-formulier of anderszins schriftelijk).
3. Leverancier legt vast welke versie van deze voorwaarden Klant heeft geaccepteerd, met datum.

Artikel 4 — Prijzen en betaling

1. De vergoedingen bestaan uit (a) een eenmalige Opstartvergoeding voor het ontwerp, de bouw en de oplevering van de Website, en (b) een Maandelijkse vergoeding voor het Abonnement (hosting, domeinregistratie en -beheer, licentie op de Plugins, beveiliging en onderhoud). De geldende bedragen staan in de Opdrachtbevestiging. Bedragen zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. De Opstartvergoeding is verschuldigd bij het aangaan van de opdracht en dient uiterlijk vóór Oplevering te zijn voldaan.
3. Betaling van de Maandelijkse vergoeding vindt plaats via automatische incasso (SEPA), geautoriseerd via de betaaldienstverlener (Mollie). Klant verstrekt de machtiging via de beveiligde omgeving van die betaaldienstverlener; de eerste betaling via die omgeving geldt tevens als afgifte van de doorlopende SEPA-machtiging.
4. Het Abonnement en de bijbehorende facturatie starten op het in de Opdrachtbevestiging genoemde moment, ook indien Klant op dat moment nog niet alle benodigde gegevens of content heeft aangeleverd.
5. Het uurtarief voor Meerwerk bedraagt thans € 75,- per uur.
6. Leverancier mag de tarieven jaarlijks indexeren en overige tariefwijzigingen doorvoeren met een aankondiging van ten minste één maand vooraf.
7. Bij niet-tijdige betaling is Klant van rechtswege in verzuim. Leverancier mag de dienstverlening opschorten en de Website na een betalingsherinnering (tijdelijk) offline halen. Vanaf het verzuim is Klant de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 5 — Uitvoering en correctierondes

1. De eerste versie van de Website wordt opgesteld op basis van aannames en de door Klant aangeleverde gegevens.
2. Bij de opdracht zijn twee correctierondes inbegrepen: één na de telefonische bevestiging van de opdracht (op de eerste versie uit aannames) en één na de oplevering.
3. Een correctieronde omvat tekstuele aanpassingen, het wisselen van kleuren of afbeeldingen en het ordenen van bestaande onderdelen binnen het gekozen sjabloon.
4. Buiten de correctierondes vallen onder meer: nieuwe pagina's, structurele wijzigingen, nieuwe functionaliteit en herhaalde wijzigingen op reeds goedgekeurde onderdelen. Dit geldt als Meerwerk tegen het uurtarief.

5. Klant levert feedback per ronde gebundeld aan binnen [10] werkdagen. Bij uitblijven van tijdige feedback geldt de betreffende versie als goedgekeurd en kan Leverancier tot Oplevering overgaan.

Artikel 6 — Aanlevering en verantwoordelijkheid Klant

1. Klant levert de benodigde teksten, beeldmateriaal en gegevens tijdig aan.
2. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is het aangeleverde materiaal te gebruiken en dat de inhoud (waaronder claims over diensten en prijzen) juist en niet misleidend is.
3. Klant controleert vóór publicatie de op de Website geplaatste teksten, claims, prijzen en gegevens op juistheid en volledigheid. Met de goedkeuring bij Oplevering, of het ongebruikt verstrijken van de feedbacktermijn, aanvaardt Klant de inhoud van de Website.
4. Klant vrijwaart Leverancier tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit door Klant aangeleverde of goedgekeurde inhoud, waaronder inbreuk op intellectuele-eigendoms- of privacyrechten.

Artikel 7 — Door Leverancier geleverde content en beeldmateriaal

1. Leverancier kan bij het ontwerp en de teksten gebruikmaken van geautomatiseerde hulpmiddelen, waaronder AI-tools, voor het genereren van concepten, teksten en suggesties. Dergelijke content is indicatief; de controle en juistheid daarvan blijven de verantwoordelijkheid van Klant (artikel 6).
2. Door Leverancier geleverde stockafbeeldingen of andere media van derden worden gebruikt onder de betreffende (stock)licentie. Klant verkrijgt daarop geen eigendom en gebruikt deze uitsluitend in het kader van de geleverde Website. Op verzoek vervangt Leverancier dergelijke media door eigen materiaal van Klant.

Artikel 8 — Oplevering

1. De Website geldt als opgeleverd zodra deze live is gezet en Klant akkoord heeft gegeven, dan wel de feedbacktermijn ongebruikt is verstreken.
2. Vanaf Oplevering geldt elke verdere wijziging als Meerwerk tegen het uurtarief.

Artikel 9 — Hosting, domein en onderhoud

1. Het domein wordt geregistreerd of gehouden op naam van Klant; Leverancier verzorgt het technisch beheer.
2. Onder het Abonnement vallen hosting, domeinregistratie en -beheer, beveiligingsupdates, software-updates en periodieke back-ups, en een redelijke beschikbaarheid van de Website.
3. Leverancier streeft naar een redelijke beschikbaarheid, maar geeft geen gegarandeerde beschikbaarheid (uptime) of service level, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Storingen buiten de invloedssfeer van Leverancier (zoals problemen bij derde leveranciers) vallen buiten zijn verantwoordelijkheid.
5. Klant is verantwoordelijk voor de op de Website vereiste juridische documenten die de eigen bedrijfsvoering betreffen, waaronder een privacyverklaring en, indien van

toepassing, een cookiemelding. Op verzoek kan Leverancier hiervoor tegen Meerwerk een basisopzet leveren.

Artikel 10 — Plugins

1. De Plugins zijn en blijven eigendom van Leverancier en worden aan Klant in gebruik gegeven (licentie) zolang het Abonnement loopt en Klant de hosting via Leverancier afneemt.
2. Bij beëindiging van het Abonnement of bij verhuizing van de Website naar een andere hostingpartij worden de Plugins gedeactiveerd.

Artikel 11 — Intellectueel eigendom

1. Na volledige betaling van de Opstartvergoeding gaan de auteursrechten op het specifiek voor Klant gemaakte ontwerp en de teksten van de Website over op Klant.
2. De onderliggende software, sjablonen, de Plugins en door Leverancier geleverde media van derden blijven eigendom van Leverancier respectievelijk de betreffende rechthebbende; daarop verkrijgt Klant uitsluitend een gebruiksrecht zoals omschreven in de artikelen 7 en 10.

Artikel 12 — Looptijd, opzegging en beëindiging

1. Het Abonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden, omdat Leverancier de hosting en het domein voor minimaal een jaar vastlegt.
2. Na de minimale looptijd loopt het Abonnement door voor onbepaalde tijd en is het maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Het Abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd met een nieuwe vaste termijn.
3. Opzegging binnen de minimale looptijd is niet mogelijk. Zegt Klant toch tussentijds op, of wordt de overeenkomst door toedoen van Klant tussentijds beëindigd, dan blijven de Maandelijkse vergoedingen tot het einde van de minimale looptijd verschuldigd. De Opstartvergoeding wordt niet gerestitueerd.
4. Leverancier mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien Klant, ondanks een ingebrekestelling, tekortschiet in de nakoming, of bij faillissement, surseance van betaling of een aanvraag daartoe van Klant.
5. Bij beëindiging levert Leverancier op verzoek een export van de Website-inhoud en, indien Leverancier het domein beheert, de verhuiscode, binnen [10] werkdagen na de laatste betaling.
6. De Plugins worden bij beëindiging gedeactiveerd (artikel 10).

Artikel 13 — Persoonsgegevens

1. Partijen houden zich aan de AVG.
2. Voor zover Leverancier in het kader van de hosting persoonsgegevens verwerkt namens Klant (bijvoorbeeld via een contactformulier of de review-functionaliteit), geldt Klant als verwerkingsverantwoordelijke en Leverancier als verwerker. Partijen sluiten daartoe een verwerkersovereenkomst.

Artikel 14 — Klachten

1. Klant onderzoekt het opgeleverde direct en meldt zichtbare gebreken binnen [10] werkdagen na Oplevering en overige gebreken binnen [10] werkdagen na ontdekking, schriftelijk en voldoende omschreven.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.
3. Bij een tijdige en terechte klacht herstelt Leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn.

Artikel 15 — Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag dat Klant in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Leverancier heeft betaald.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde omzet of gevolgschade.
3. Deze beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

Artikel 16 — Overmacht

Leverancier is niet gehouden tot nakoming bij overmacht, waaronder storingen bij derde leveranciers, internet- of stroomuitval en cyberaanvallen.

Artikel 17 — Wijziging van de voorwaarden

Leverancier mag deze voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden ten minste één maand vooraf aangekondigd en gelden voor lopende abonnementen vanaf de aangekondigde ingangsdatum.

Artikel 18 — Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Leverancier.

StudioBaris · [adres] · [KvK-nummer] · [e-mail] · [website]